

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3147/2532

บริษัท นคร ชัย แท็กซี่ จำกัด กับพวก

นาย บัว สี คำ หอม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 821

รถแท็กซี่เป็นของจำเลยที่ 2 นำมาใช้วิ่งในนามของสหกรณ์จำเลยที่ 3 โดยเสียค่าบำรุงเป็นรายเดือนให้จำเลยที่ 3 ทั้งมีตราของจำเลยที่ 3 อยู่ที่ประตูรถ คนทั่วไปที่พบเห็นรถคันดังกล่าวต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่ 3 เท่ากับจำเลยที่ 3 เชิดให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนขับเป็นตัวแทนในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในการทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ก็มีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 1 ถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ดังนั้น จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน 2ท-1042 กรุงเทพมหานคร โอนเข้าร่วมกิจการกับโจทก์ที่ 3 เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน 2ท-0181 กรุงเทพมหานครไปรับจ้างรับส่งคนโดยสารในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 เวลาประมาณ 01.30

นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับขีรถยนต์คันของจำเลยที่ 2 ไปตามถนนพระราม 4 ด้วยความประมาทเลินเล่อคือขับรถด้วยความเร็วสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีได้ดูทางข้างหน้าให้ดี เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับพุ่งเข้าชนรถยนต์ของโจทก์ ซึ่งนายสายพิณ คำทะเนตร์ ขับตามถนนพระราม 4 จากคลองเตยไปศาลาแดงผ่านทางแยกถนนวิฑูรย์ รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 120,677.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 112,915 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า โจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ชอบ โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ได้กระทำให้ทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับซึ่งวันเกิดเหตุ โดยจำเลยที่ 1 เข้าไปจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถประมาท คนขับรถของโจทก์เป็นฝ่ายประมาท รถโจทก์ไม่เสียหายตามฟ้อง ค่าซ่อมไม่เกิน 8,000 บาท ค่ายกรถไม่เกิน 300 บาท รถโจทก์ไม่เสื่อมราคา ซ่อมไม่เกิน 15 วัน ค่าเช่าไม่เกินวันละ 150 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 64,215 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย ค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาในประเด็นแรกว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทนั้น ปัญหาที่โจทก์มีพยานคือนายสายพิณ คำทะเนตร์ คนขับรถโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรพุ่งชนรถโจทก์ กับร้อยละตำรวจโทโกมลยิ้มเป็นไย พนักงานสอบสวนเบิกความว่า สอบถามคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

แล้ว จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้ขับรถล้าแนวเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนมาในทางเดินรถของโจทก์เพื่อจะเลี้ยวขวาซึ่งในขณะนั้นสัญญาณไฟให้รถทางตรงวิ่ง และปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 4 ว่าร้อยตำรวจโทโกมลได้เปรียบเทียบปรับจำเลยที่ 1 ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้รถอื่นได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 ยอมเสียค่าปรับเป็นเงิน 400 บาท ฝ่ายจำเลยคงมีแต่ตัวจำเลยที่ 1 เบิกความลอย ๆ เป็นทำนองว่า ตนมิได้เป็นฝ่ายประมาทพยานโจทก์จึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาท โดยคนขับรถของโจทก์มิได้ประมาทด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ว่ารถแท็กซี่เป็นของจำเลยที่ 2 นำมาใช้วิ่งในนามของสหกรณ์จำเลยที่ 3 โดยเสียค่าบำรุงให้สหกรณ์จำเลยที่ 3 เดือนละ 90 บาท นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของนายสายพิณ คำทะเนตรว่ารถแท็กซี่คันที่จำเลยที่ 1 ขับมีตราของจำเลยที่ 3 อยู่ที่ประตูหลังของรถด้านขวา ดังนั้นคนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถแท็กซี่คันดังกล่าวจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่ 3 ทั้งจำเลยที่ 3 ก็ยังได้ผลประโยชน์จากการนี้ด้วย เท่ากับจำเลยที่ 3 เชิดให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการรับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสาร จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 2 ก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้ จำเลยที่ 2 นำมาวิ่งในนามของจำเลยที่ 3 ย่อมจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าให้จำเลยที่ 1 เช่ารถไปนั้นปรากฏตามสัญญาเช่าระบุค่าเช่ากันเพียงวันละ 150 บาท ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ต่ำเกินไปจนไม่น่าเชื่อถือ จึงฟังไม่ได้ว่าจะเป็นการเช่ากันจริง การที่จำเลยที่ 2 มีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เช่นกัน ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาของทั้งจำเลยและโจทก์เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายนั้น ปัญหาที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า นายสายพิณคนขับรถของโจทก์มีส่วนประมาทเล็กน้อย จึงได้ลดค่าเสียหายให้ฝ่ายจำเลยเห็นว่า เมื่อวินิจฉัยไว้แล้วว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทโดยคนขับรถของโจทก์มิได้ประมาทด้วย จึงไม่ชอบที่จะลดค่าเสียหายให้ฝ่ายจำเลยเพราะเหตุนี้ ส่วนค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงได้นั้นฝ่ายโจทก์มีพยานคือนายอรุณ ปราชญานุกุล ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ซ่อมรถโจทก์ว่า รถโจทก์เสียหายคือ บังโกลนซ้ายขวาบุบบี้ฝากระโปรงบุบบี้ หม้อน้ำแตก เครื่องแตก พวงมาลัยยังอกระจกมองหลังแตก กระจกประตูด้านหลังขวาแตก เกียร์แตกใช้การไม่ได้ปรากฏตามภาพถ่ายหมาย ภจ.1-ภจ.13 พยานคิดค่าซ่อมรถ 15,000 บาทปรากฏตามบิลเงินสดเอกสารหมาย จ.4 ส่วนอะไหล่ต่าง ๆ นายวิโรจน์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นผู้ซื้อมาให้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.6-จ.9 ใช้เวลาซ่อม 3 เดือน รถเสื่อมราคาลง 10,000 บาท นายวิโรจน์เบิกความว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับคือต้องจ่ายค่าซ่อมและค่าอะไหล่ เป็นเงิน 71,315 บาท ตามเอกสารจ.5-จ.9 ขาดรายได้จากการให้เช่ารถวันละ 340 บาท เวลา 3 เดือนเป็นเงิน 30,600 บาท ค่ายกรถมาที่อู่ซ่อม 1,000 บาท ฝ่ายจำเลยมีนายศุภย์ แซ่แต้ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างซ่อมรถเบิกความว่าประเมินค่าซ่อมรถโจทก์ประมาณ 8,000 บาท ค่ายกรถ 300 บาท รวมเป็น 8,300 บาท เห็นว่า ตามภาพถ่าย ภจ.1-ภจ.13 รถแท็กซีของโจทก์เสียหายมาก ส่วนหน้าของรถอยู่ในสภาพเกือบเป็นเศษเหล็กการซ่อมแซมให้ดีต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อนึ่งนายศุภย์พยานจำเลยเพียงแต่ประเมินค่าเสียหายกว้าง ๆ โดยไม่ได้ซ่อมแซมและซื้ออะไหล่เอง จึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ที่ซ่อมแซมจริงและได้ซื้ออะไหล่มาจริงปรากฏตามบิลเงินสดของร้านเจริญอาหะลัยานิชเอกสาร จ.6-จ.9 เป็นเงินรวม 56,315 บาท เชื่อว่าโจทก์ได้ซื้ออะไหล่จริง ค่าซ่อมเป็นเงิน 15,000 บาท เป็นราคาที่พอสมควรส่วนค่ายกรถ 1,000 บาท ตามใบรับเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดธนบุรีบริการยกรถ เอกสารหมาย จ.10 ก็เห็นว่าพอสมควร สำหรับค่าเสื่อมราคาของโจทก์ตั้ง

ไว้ 10,000 บาท เห็นว่า เมื่อรถเก่าซ่อมดีแล้ว ค่าเสื่อมราคาไม่น่าเกิน 5,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ที่ได้รับคือการให้เช่าซึ่งโจทก์ขอมาว้นละ 340 บาท นั้น เห็นว่ารถแท็กซี่ของโจทก์มีสภาพเก่าแล้ว น่าจะให้เช่าได้วันละ 300 บาทเสียเวลาซ่อมประมาณ 1 เดือน เป็นค่าเช่า 9,000 บาท ดังนั้นเมื่อรวมค่าอะไหล่ 56,315 บาท ค่าซ่อม 15,000 บาท ค่ายกรถมาซ่อม 1,000 บาท ค่าเสื่อมราคา 5,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ 9,000 บาทแล้วเป็นเงิน 86,315 บาท ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 86,315 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>